

Общие условия Договоров поставки Продукции

Термины и определения. Толкование Договора.

В рамках Договора, Стороны принимают следующие термины и их толкование:

Договор – письменное соглашение, заключенное между Поставщиком и Покупателем об установлении прав и обязательств по поставке Продукции, включая а) все упомянутые в нем Приложения; б) неупомянутые приложения и дополнения к Договору при условии, что такие приложения или дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют неотъемлемую часть Договора; с) настоящие Общие условия.

Недостаток – несоответствие Продукции требованиям, установленным в Договоре (в т.ч. Спецификации/Заявке), Сопроводительных документах или Обязательных технических правилах по качеству, комплектности, количеству или ассортименту, включая отсутствие отдельных частей, комплектующих, любых принадлежностей, Сопроводительных документов или прав, позволяющих Покупателю использовать Продукцию по назначению), включая любые дефекты, изъяны, недочеты и иные несоответствия в поставляемой Продукции, в том числе, в его частях (комплектующих, частях, деталях, узлах или агрегатах, выявленные Покупателем как при приемке Продукции (по грузовым местам, внутритарной приемке), так и при проверке качества Продукции или ее использовании (эксплуатации).

Обязательные технические правила (ОТП) – требования, установленные в законах и подзаконных актах Российской Федерации, технических регламентах, государственных стандартах (ГОСТах), технических условиях (ТУ), инструкциях, методических рекомендациях (СО), руководящих документах (РД), сводах правил (СП), иных нормативно-правовых и нормативно-технических актах, действующих на территории Российской Федерации, и содержащих требования, в том числе, к изготовлению, перевозке, поставке, монтажу, пуско-наладке, испытаниям (проверке качества), вводу в эксплуатацию и эксплуатации Продукции.

Партия Продукции – поставляемая единовременно спецификационная единица (платежно-поставочный узел) Продукции имеющая наименование, стоимость и срок поставки в соответствии со Спецификацией/Заявкой, если иное не предусмотрено в Договоре.

Продукция – продукция (товар), подлежащая поставке по Договору, наименование, ассортимент, количество и прочие характеристики указываются в Договоре и/или Спецификации/Заявке.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в Договоре, Приложениях к Договору (Спецификации) и Обязательных технических правилах.

1.2.1. Поставщик обязан отслеживать изменения Обязательных технических правил в отношении Продукции, в том числе, связанных с промышленной безопасностью эксплуатации Продукции. В случае внесения изменений в Обязательные технические правила до момента поставки Продукции, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя с указанием последствий, предложением возможных вариантов решения и обеспечить в счет Цены Договора соответствие Продукции измененным Обязательным техническим правилам.

1.2.2. Поставщик несет в полном объеме ответственность за количество и качество Продукции, а также за сроки изготовления и поставки Продукции привлеченными им третьими лицами.

1.2.3. Покупатель вправе в любое время знакомиться с ходом изготовления и поставки Продукции, а также запрашивать от Поставщика интересующую информацию и документацию, а также получать консультации по вопросам правильного использования Продукции в письменной или устной форме, а Поставщик обязан предоставлять запрошенную информацию и консультировать Покупателя по вопросам правильного использования Продукции в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

Статья 2. Общие условия поставки

2.1. **Условия (базис) поставки** устанавливается в статье 2. Договора и/или Спецификации.

2.2. **Срок поставки** – дата, в которую Поставщиком должна быть осуществлена поставка и передача Продукции/Партий Продукции Покупателю в соответствии с условиями Договора. Срок поставки устанавливается в п.2.2. Договора или Спецификации.

2.2.1. Сроки поставки Продукции являются существенными для Покупателя. Договор заключен с условием его исполнения к строго определенному сроку, за исключением случаев, когда в Договоре предусмотрено, что сроки поставки являются ориентировочными/предварительными и могут изменяться/уточняться Покупателем в одностороннем порядке.

2.2.2. При нарушении Покупателем сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств Поставщика не продлеваются, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Поставщик, приостановивший без достаточных оснований исполнение своих обязательств, несет ответственность за последствия неисполнения обязательств.

2.2.3. В случае, если по мнению Поставщика какое-либо нарушение Покупателем своих обязательств по Договору, влияет на сроки исполнения Поставщиком своих обязательств, в том числе на сроки поставки Продукции, Поставщик обязан без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде Покупателя. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Поставщика права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

2.2.4. В случае отказа Поставщика передать Продукцию Покупателю, Покупатель вправе по своему выбору истребовать Продукцию у Поставщика, либо отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.5. **Досрочная поставка.** Если иное не предусмотрено в Договоре, Поставщик вправе выполнить поставку любой Партии Продукции ранее срока, предусмотренного в Договоре (Спецификации/Заявке) только с предварительного определенно выраженного в письменной форме согласия Покупателя. При досрочной поставке Продукции Гарантийный срок будет продлен на количество дней, равной разнице между датой поставки Продукции в соответствии с Договором (Спецификацией/Заявкой) и датой досрочной (фактической) поставки такой Продукции.

Не согласованное с Покупателем в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Общих условий, досрочное исполнение не порождает встречных обязательств Покупателя в связи с таким исполнением, в том числе, обязанности принимать и оплачивать исполненное Поставщиком досрочно.

2.2.6. Приостановка поставки

2.2.6.1. Если иное не предусмотрено в Договоре, Покупатель вправе по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора полностью или частично путем направления Поставщику письменного уведомления.

2.2.6.2. Срок приостановки не должен превышать срока, указанного в статье 2 Договора.

2.2.6.3. Если иное не предусмотрено в Договоре, любые и все дополнительные расходы и издержки, понесенные Поставщиком в результате такой приостановки, считаются включенными в Цену Договора. Приостановка исполнения Договора на срок, превышающий установленный в Договоре, осуществляется на основании дополнительного соглашения.

2.2.6.4. С момента получения уведомления о приостановке Поставщик обязан приостановить исполнение соответствующей части Договора. Исполнение Договора в части, не затронутой уведомлением о приостановке, должно быть продолжено.

2.2.6.5. Если иное не предусмотрено в Договоре, в случае приостановки исполнения Договора Покупатель вправе дать Поставщику распоряжение о консервации Продукции. Получив указанное распоряжение, Поставщик обязан законсервировать Продукцию, т.е. выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности Продукции в течение продолжительного периода времени, с тем, чтобы впоследствии имела возможность возобновить производство Продукции. Порядок, сроки и стоимость Консервации определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

2.2.6.6. Незамедлительно с момента получения уведомления о приостановке Договора Поставщик обязан уведомить всех Субпоставщиков/Соисполнителей о необходимости приостановления исполнения договоров в соответствующей части.

2.2.6.7. Если иное не предусмотрено в Договоре, Покупатель вправе в любое время дать Поставщику распоряжение на возобновление исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления. Исполнение Договора должно быть возобновлено Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления.

2.2.6.8. Положения настоящего пункта Общих условий в части ограничения по сроку приостановки не применяются к случаям, когда приостановка Договора вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.3. Порядок отгрузки Продукции.

2.3.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке и об отгрузке Продукции путем направления факсимильного (электронного) сообщения по телефону (адресу), указанному в Договоре.

2.3.2. Если иное не предусмотрено в Договоре и/или ОТП Продукция должна быть упакована в тару

(упаковку) Поставщика, обеспечивающую полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении¹.

2.3.3. Если иное не предусмотрено в Договоре упаковка и тара возврату не подлежат, стоимость упаковки включена в стоимость Продукции. Надписи на упаковке и таре должны быть на русском языке.

2.3.4. Если иное не предусмотрено в Договоре на каждое место груза несмываемой краской должна быть нанесена следующая маркировка на русском языке:

- Поставщик;
- Покупатель;
- Договор №;
- Вес брутто;
- Вес нетто;
- Номер места.
- Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку:
- Верх;
- Обращаться осторожно;
- Хранить в сухом месте;
- Не кантовать;
- Не бросать;
- Иные необходимые сведения.

2.3.5. Если иное не предусмотрено в Договоре условия хранения и маркировка Продукции, на которых невозможно их обозначить, наносится на бирках на русском языке, прикрепленных к Продукции.

2.3.6. Если иное не предусмотрено в Договоре в каждом товарном месте должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри упаковки или тары, а другой экземпляр снаружи упаковки или тары в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки (погрузочно-разгрузочных работ).

2.4. **Сопроводительные документы.** Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю Сопроводительные документы, указанные в п.2.4. Договора.

2.4.1. В случае не предоставления Поставщиком Сопроводительных документов, указанных в п. 2.4. Договора (полностью или в части), в порядке и на условиях предусмотренных Договором, обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются невыполненными до момента их предоставления, а Покупатель вправе по своему усмотрению либо отказаться от приемки Продукции, либо принять Продукцию на ответственное хранение, при этом Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней устранить нарушение и передать Покупателю недостающие Сопроводительные документы.

2.5. Приемка Продукции по количеству и качеству

2.5.1. Если иное не предусмотрено в Договоре приемка Продукции производится Покупателем:

- по количеству - на основании товарно-транспортных накладных.
- по качеству - без проведения специальной проверки качества Продукции - на основании сопроводительных документов, удостоверяющих качество Продукции, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты. Специальная проверка Продукции по качеству проводится в порядке и на условиях, предусмотренных в п.2.5 Договора.

2.5.2. При обнаружении во время приемки Продукции Недостатков, в т.ч. признаков недостачи, повреждения Продукции, несоответствия качества, количества, ассортимента, номенклатуры, поступившей Продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам (эталонам), иным требованиям, определенным Договором, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество, качество Продукции, Покупатель вправе приостановить приемку, принять Продукцию на ответственное хранение на срок не превышающий, указанный в п.4.5 Договора, сделать отметку в товарно-сопроводительных документах по факту выявленных нарушений и вызвать представителя Поставщика для дальнейшего участия в приемке Продукции. Ответственное лицо Покупателя или специально созданная приемочная комиссия составляют Акт рекламации.

Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Продукции в случаях, когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Продукции в таком случае являются обязательными для Поставщика. За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением условий Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

2.5.3. В случае обнаружения Недостатков Продукции (отступлений от требований Договора или Обязательных технических правил) Покупатель вправе заявить Поставщику требования, указанные в статье 4 настоящих Общих условий.

2.6. **Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции** является дата подписания уполномоченными представителями Сторон документа, указанного в п.2.6 Договора, либо уполномоченным представителем Покупателя в соответствии с п.2.5.2 настоящих Общих условий в случае неявки представителя Поставщика в срок, если иное не указано в Договоре.

¹ Требования к упаковке могут быть указаны в Договоре или в Спецификации

2.7. **Право собственности.** Если иное не установлено в Договоре, моментом перехода к Покупателю права собственности Продукции, а также риска случайной гибели или случайного повреждения Продукции, является дата подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (форма ТОРГ-12).

С момента передачи Продукции и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (форма ТОРГ-12) Продукция не считается находящейся в залоге у Поставщика и Покупатель вправе отчуждать её без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. **Цена Договора (стоимость Продукции)** устанавливается в статье 3 Договора.

Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.2. **Оплата Продукции** производится Покупателем в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.2.1. Исполнение Покупателем обязательств по оплате Продукции в соответствии с условиями Договора является встречным и обусловлено исполнением Поставщиком совокупности следующих обязательств:

- а) предоставление Поставщиком полного комплекта документов, установленного Договором для соответствующего платежа;
- б) должное исполнение Поставщиком обязательств по поставке Продукции;

3.2.2. Обязательства Покупателя по выплате любых платежей по Договору прекращаются надлежащим исполнением в соответствующей части с момента наступления одного из следующих обстоятельств: а) списания денежных средств с корреспондентского счета Банка Покупателя (Плательщика); б) получения Поставщиком уведомления (заявления) Покупателя о зачете; в) иных обстоятельств, с которыми действующее законодательство Российской Федерации связывает прекращение обязательства по оплате Продукции.

3.2.3. При перечислении Покупателем авансовых платежей Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента перечисления денежных средств предоставить Покупателю счета-фактуры на сумму произведенных авансовых платежей.

3.2.4. Зачет (погашение) авансовых платежей, оплаченных Покупателем согласно Договора, производится пропорционально стоимости принятой Продукции (Партий Продукции), если иное не предусмотрено в Договоре.

3.2.5. Стороны особо отмечают, что Поставщик не имеет права требовать с Покупателя за период пользования денежными средствами уплаты процентов за пользование денежными средствами (законных процентов), предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо иным аналогичным положением нормативно-правового акта.

3.2.6. Предусмотренный Договором порядок оплаты не является продажей Продукции в кредит. С момента передачи Продукции Покупателю и до полной оплаты Продукции в соответствии с условиями Договора Продукция не находится в залоге.

3.2.7. Если иное не предусмотрено в Договоре Поставщик отказывается от права на удержание и обязуется не совершать действий по удержанию (в смысле статей 359 и 360 ГК РФ) Продукции в случае неоплаты Покупателем какой-либо суммы, причитающейся Поставщику в соответствии с Договором.

Под удержанием также понимаются действия (бездействия) Поставщика, направленные на возникновение у Покупателя препятствий в пользовании, владении или распоряжении Продукцией. В случае неисполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим пунктом обязательств, Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а последний обязан выплатить Покупателю, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заявления такого требования штраф в размере 10 % (десяти процентов) от Цены Договора.

Поставщик обязан обеспечить наличие у субпоставщиков аналогичного обязательства не совершать действий по удержанию Продукции и (или) иных результатов исполнения обязательств в договорах, заключенных с соответствующими третьими лицами и несет все риски, связанные с несоблюдением настоящей договоренности.

3.2.8. В каждом из следующих случаев:

- а) не оформление, непредставление или несвоевременное представление Поставщиком Покупателю документов, указанных в пункте 2.4. Договора;
 - б) нарушение Поставщиком сроков поставки Продукции (Партии Продукции);
 - в) возникновение обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или Договором, в результате которых Покупатель получил право отказаться от исполнения Договора;
 - г) наличие Недостатков Продукции, нарушение сроков устранения Недостатков Продукции и/или не устранения Поставщиком Недостатков Продукции и/или замечаний Покупателя к Продукции;
 - д) в случае обнаружения или заявления на Продукцию прав третьих лиц;
 - е) в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации,
- Покупатель вправе по своему усмотрению:

✓ приостановить исполнение своих обязательств по оплате Продукции до момента устранения Поставщиком допущенных нарушений, в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от наличия оснований и наступления сроков платежа;

✓ заявить требование о возврате суммы выплаченной Покупателем Поставщику в размере авансового платежа, а Поставщик обязан выплатить требуемую сумму в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя. Выплата суммы в размере авансового платежа не освобождает Поставщика в дальнейшем от исполнения обязательств, в счет выполнения которых был направлена соответствующая сумма авансового платежа, однако в последующем оплата по Договору будет производиться по факту надлежащего исполнения всех предусмотренных Договором обязательств, авансирование по Договору не производится (если иное прямо не будет письменно согласовано Сторонами).

3.2.9. Выставление счетов-фактур производится Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с даты отгрузки Продукции Покупателю.

3.2.10. При не выставлении счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а равно, при нарушении установленных законодательством требований к его заполнению, сумма авансового платежа и/или стоимость Продукции в полном размере признается коммерческим кредитом, и на нее подлежат начислению проценты, исходя из 1/183 (одной сто восемьдесят третьей) Ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, за каждый день, начиная с даты перечисления авансового платежа и/или отгрузки и до даты получения Покупателем надлежащим образом оформленного счета-фактуры или возврата аванса в полном объеме. При частичном возврате либо частичном зачете проценты подлежат начислению на оставшуюся сумму авансового платежа.

3.2.11. Ежеквартально в течение всего срока действия Договора Сторонами производится сверка взаиморасчетов, по результатам которой Сторонами составляется двусторонний акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала.

3.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм приобретенных товаров (работ) из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и/или из-за исключения стоимости приобретенных товаров/выполненных работ из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с Поставщиком. Потери считаются возникшими с момента предъявления налоговыми органами соответствующих требований.

Указанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, взысканных (предъявленных) Покупателю и/или уплаченных им на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов или суда. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

Имущественные потери возмещаются Поставщиком в течение 7 дней с момента получения от Покупателя письменного требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. дня просрочки и до дня предоставления информации и копий документов Покупателю.

4. Гарантии качества (Гарантийные обязательства)

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество Продукции в соответствии с требованиями Договора, Обязательным техническим правилам и иной нормативно-технической документации.

4.1.1. Настоящим Стороны согласуют, что гарантия качества распространяется на всю Продукцию в целом, включая все составляющие ее части (комплектующие изделия).

4.1.2. Продолжительность гарантийного срока устанавливается в п.4.1. Договора.

4.1.3. Поставщик несет ответственность за Недостатки Продукции, если не докажет, что Недостатки возникли после приемки Продукции в соответствии с п.2.5. Договора вследствие:

- обстоятельств непреодолимой силы или действий третьих лиц за исключением действий субпоставщиков;
- нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции, предусмотренных Сопроводительными документами.

4.1.4. Поставщик гарантирует, что Продукция на момент перехода права собственности:

- принадлежит Поставщику на праве собственности, изготовлена и/или приобретена им должным образом, свободна от каких-либо обременений, ограничений, прав и притязаний третьих лиц, никому не продана, не подарена, не является предметом спора, под арестом или запрещением не находится, не обременена залогом, рентой, арендой, свободна от прав или притязаний, которые основаны на промышленной, интеллектуальной или другой собственности третьих лиц, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием Продукции или любой его части в стране Покупателя, а также прошла таможенную очистку, включая оплату пошлин, сборов и всех административных действий, связанных с прохождением через таможню;
- не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством ее изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленной Продукции;
- является новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации).

В случае нарушения Поставщиком указанных выше гарантий, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Поставщика возмещения убытков в полном объеме. Поставщик принимает на себя всю ответственность за неблагоприятные последствия вследствие нарушения указанных выше гарантий.

- 4.2. В случаях выявления Покупателем при приемке Продукции или в течение гарантийного срока Недостатка(ов) Продукции и/или частей Продукции (комплектующих) Покупатель обязуется уведомить Поставщика о выявленных Недостатках.
- 4.2.1. Поставщик обязан обеспечить явку своих представителей в местонахождение Продукции в сроки указанные в п.4.2. Договора.
В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке оформляет Акт рекламации и направляет копию этого акта Поставщику. За Актами Рекламации, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением условий настоящего пункта и/или Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
- 4.2.2. По результатам обследования Продукции в Акте рекламации фиксируются выявленные Недостатки, срок их устранения, могут быть указаны причины их возникновения и способ устранения с проставлением в нем даты и подписи уполномоченных лиц.
- 4.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке Продукции или в течение гарантийного срока Недостатков Продукции (отступлений от требований Договора или Обязательных технических правил) Покупатель вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика:
- устранения Недостатков путем ремонта Продукции или ее замены в срок указанный в п.4.3. Договора, если иной срок не согласован Сторонами;
 - соразмерного уменьшения Цены Договора (Стоимости Продукции).
- В случае, если Поставщик не приступает к устранению Недостатков в течение 3 (трех) дней с момента получения им уведомления о Недостатках и/или не устранит Недостатки в установленный срок, Покупатель вправе по своему усмотрению:
- без потери гарантии Поставщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить Недостатки, а Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования, или
 - отказаться от исполнения Договора.
- 4.3.1. Поставщик обязан удовлетворить требование Покупателя (устранить Недостатки Продукции за свой счет) в срок, указанный в п.4.3. Договора, если иной срок не согласован Сторонами.
- 4.3.2. Стороны особо отмечают, Поставщик обязан выполнить требования Покупателя об устранении Недостатков Продукции вне зависимости от возникновения между Сторонами разногласий о качестве Продукции и/или причинах возникновения Недостатков Продукции (в т.ч. заявление Поставщика о несогласии с Актом рекламации, назначение комиссии по расследованию причин возникновения Недостатка). Наличие между Сторонами разногласий о качестве Продукции и/или причинах возникновения Недостатков Продукции не снимает с Поставщика обязательств по выполнению требований Покупателя об устранении Недостатков Продукции в сроки установленные Договором, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно в письменном виде.
- 4.3.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий о качестве Продукции и/или причинах возникновения Недостатков Продукции (в т.ч. заявление Поставщика о несогласии с Актом рекламации) Стороны вправе: а) назначить комиссию по расследованию причин возникновения Недостатка, либо б) привлечь согласованного независимого эксперта (за счет Поставщика) для определения качества Продукции и/или определения причин возникновения Недостатка.
Если по результатам расследования комиссии и/или в соответствии с заключением независимого эксперта будет установлено, что Продукция является качественной и/или Недостатки Продукции возникли по обстоятельствам, исключающим гарантийные обязательства Поставщика (п.4.1.3. Общих условий), Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, понесенные последним на устранение Недостатка.
- 4.4. В случае замены некачественной Продукции и/или отказа Покупателя от Договора и/или отказа Покупателя от приемки Продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан вывезти некачественную Продукцию со склада Покупателя за свой счет, в сроки, установленные в п.4.4 Договора.
- 4.5. Покупатель не несет обязательств по хранению Продукции ненадлежащего качества более срока, установленного в п.4.5. Договора.
- 4.6. В случае замены Продукции ненадлежащего качества или возврате Продукции Поставщику Покупатель передает Продукцию ненадлежащего качества Поставщику на складе Покупателя (в месте нахождения Продукции).
- 4.7. На замененную часть Продукции устанавливается Гарантийный срок в соответствии с п.4.1. Договора.
- 4.8. В случае устранения Недостатка путем ремонта, Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Покупатель не мог использовать Продукцию из-за обнаруженных в ней Недостатков.
- 4.9. Настоящим Стороны согласуют, что существо гарантийного обязательства подразумевает его действие после расторжения Договора.

5. Ответственность Сторон

- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
- 5.2. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает нарушившую Сторону от исполнения принятых

на себя обязательств по Договору, а также от возмещения убытков в полном размере сверх неустойки, если иное не предусмотрено положениями Договора.

5.3. Никакое отдельное положение настоящей статьи Общих условий не ограничивает ответственность или обязательства Поставщика, предусмотренные другими положениями Договора, или иным образом.

5.4. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки и/или иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

5.5. Сторона обязана выплатить неустойку, пени, штрафы, проценты и иные санкции, а также возместить убытки или компенсировать расходы, начисленные или предъявленные в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления письменного требования другой Стороной.

5.6. В случае выплаты Покупателем авансового платежа и при просрочке поставки Продукции (в т.ч. любой/каждой Партии) в сроки, предусмотренные Договором (Спецификацией/Заявкой), сумма авансового платежа в полном размере признается коммерческим кредитом, и на нее подлежат начислению проценты по Ключевой ставке установленной ЦБ РФ. Проценты начисляются за каждый день, начиная с первого дня просрочки и до даты получения Покупателем (Продукции (Партии Продукции), соответствующей требованиям Договора, или возврата аванса в полном объеме. При частичном возврате либо частичном зачете проценты подлежат начислению на не возвращенную сумму авансового платежа.

5.7. Покупатель не несет перед Поставщиком ответственность за упущенную выгоду.

5.8. За нарушение Поставщиком пропускного и внутриобъектового режима, действующего в Месте Доставки, Поставщик выплачивает по письменному требованию Покупателя штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый такой установленный факт нарушения.

5.9. Покупатель имеет право удерживать предъявленные Поставщику неустойки, штрафы, пени и убытки из любых платежей, производимых или причитающихся Поставщику до момента устранения допущенных Поставщиком нарушений, в случае если Поставщик устранит допущенные нарушения в сроки, установленные Договором или согласованные с Покупателем, то Покупатель вправе выплатить удержанную сумму Поставщику.

5.10. Покупатель вправе предоставить Поставщику отсрочку или рассрочку выплаты неустойки, штрафов, пеней, убытков или иных денежных средств, причитающихся Покупателю в соответствии с Договором.

5.11. Покупатель имеет право удерживать, зачесть и/или иным и обратиться в свою пользу любые суммы, которые Покупатель выставил (начислил или предъявил) Поставщику, в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая неустойки, штрафы, пени и убытки в счет любых платежей, производимых или причитающихся Поставщику, путем направления Поставщику письменного уведомления.

С момента получения Поставщиком такого письменного уведомления от Покупателя, соответствующие обязательства Сторон являются прекращенным исполнением в соответствующей части.

5.12. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия Продукции у Покупателя при признании Договора недействительным или его расторжении по обстоятельствам, связанным с Поставщиком, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников Продукции или иных третьих лиц, и (или) изъятия Продукции у Покупателя по этим и другим основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязуется приобрести Покупателю равнозначную Продукцию или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения Продукции, исходя из стоимости аналогичной Продукции, действующего на рынке на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все убытки, связанные с приобретением Продукции по Договору. При этом Продукция не может быть изъята у Покупателя до выполнения указанных обязанностей Поставщика.

5.13. Стороны особо отмечают, что Поставщик несет ответственность перед Покупателем за:

- качество поставляемой по Договору Продукции вне зависимости от того, является он производителем (изготовителем) Продукции или нет;
- за порчу или повреждения имущества Покупателя вследствие Недостатков Продукции (в т.ч. в результате аварий, произошедших вследствие Недостатков Продукции);
- за порчу, повреждения или поломку Продукции вследствие ненадлежащей упаковки, маркировки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации и компенсирует Покупателю убытки, связанные с ненадлежащей упаковкой, маркировкой или консервацией.

Положения настоящего пункта никоим образом не ограничивают ответственность Поставщика за нарушения Поставщиком иных положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

5.14. Настоящим Стороны договорились о том, что неосуществление Покупателем своего права по Договору при наступлении обстоятельств, служащих основанием для осуществления такого права, не является отказом от осуществления права, и не лишает Покупателя права на осуществление своего права по Договору по тем же основаниям.

5.15. В иных случаях, не предусмотренных настоящими Общими условиями или Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Договор может быть изменен или прекращен:

- а) по соглашению Сторон, совершенному исключительно в форме дополнительного соглашения к Договору, подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. Сторона, инициирующая изменение и/или расторжение Договора, направляет другой Стороне проект соответствующего двухстороннего соглашения. Дата, с которой Договор считается измененным и/или расторгнутым, определяется двухсторонним соглашением. Поставщик не вправе прекращать выполнение поставок до подписания двухстороннего соглашения о расторжении Договора;
- б) на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации;
- с) в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон в случаях и порядке, предусмотренных в Договоре.

Настоящим Стороны согласовали, что при заключении соглашения о расторжении либо изменении Договора Стороны вправе определить последствия изменения или расторжения Договора, отличные от предусмотренных в ст. 453 ГК РФ, а также установить момент, с которого Договор считается измененным или расторгнутым.

6.2. Расторжение Договора и/или отказ от исполнения Договора по инициативе Поставщика.

Если иное не предусмотрено в Договоре, Поставщик не вправе отказаться от исполнения Договора или требовать его расторжения, в том числе и в случаях нарушения Покупателем обязательств по приемке и/или оплате Продукции. Исключительным способом защиты прав и интересов Поставщика является право требовать от Покупателя исполнения обязательства в натуре и привлечение Покупателя к ответственности, предусмотренной Договором.

6.3. Расторжение Договора и/или отказ от исполнения Договора по инициативе Покупателя.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) и потребовать от Поставщика возмещения убытков путем направления Поставщику уведомления о таком отказе в случае, если:

- а) Поставщик допустил Существенное нарушение условий Договора, как это определено в статье 6 Договора;
- б) Поставщик отказывается от передачи Продукции Покупателю;
- с) в отношении Поставщика принято решения о ликвидации, либо реорганизации;
- д) в отношении Поставщика подано заявления о признании его несостоятельным (банкротом);
- е) Продукция/часть Продукции изъята у Покупателя по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик;
- ф) на Продукцию/часть Продукции заявлены права третьих лиц;
- г) Поставщика лишили лицензии или иного специального разрешения, необходимого для изготовления и/или поставки Продукции либо аннулирования или окончания срока действия такого специального разрешения и неполучения Поставщиком в разумный срок указанных документов;

6.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в 6.3. Общих условий и п.6.2. Договора, в любой период времени в течение срока действия Договора вне зависимости от того, когда Покупателю стало известно о возникновении такого обстоятельства.

6.5. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.6.3 Общих условий и п.6.2. Договора, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, в том числе упущенную выгоду.

6.6. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается прекращенным соответственно с момента получения Стороной уведомления о таком отказе, если иной срок прекращения Договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением Сторон.

6.7. При досрочном прекращении Договора по любым основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством Российской Федерации, Покупатель вправе по своему выбору:

- а) вернуть Поставщику частично исполненное (поставленные Партии Продукции) по Договору до досрочного прекращения (расторжения) Договора и потребовать возврат денежных средств, уплаченных Поставщику по Договору в полном объеме, а Поставщик обязан осуществить возврат Покупателю денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора;
- б) полностью или в части оставить в своем распоряжении частично исполненное (поставленные Партии Продукции) по Договору до досрочного прекращения (расторжения) Договора с зачетом денежных средств, перечисленных Поставщику по Договору, в счет оплаты частично исполненного (поставленных Партий Продукции) по Договору и оставленного в распоряжении Покупателя. Поставщик обязан, в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения Договора, осуществить возврат Покупателю денежных средств в размере разницы между денежными средствами, перечисленными Покупателем Поставщику по Договору, и стоимостью частично исполненного (поставленных Партий Продукции) по Договору и оставленного в

распоряжении Покупателя.

Положения настоящего пункта никоим образом не ограничивают права Покупателя, предусмотренные иными положениями Договора.

6.8. Возврат Покупателем Поставщику частично исполненного (поставленных Партией Продукции) в соответствии с подп. «а» п.6.7. настоящих Общих условий производится путем предоставления частично исполненного (поставленных Партией Продукции) в распоряжение Поставщика на складе Покупателя (в Месте Доставки), а Поставщик обязуется вывезти частично исполненное (поставленные Партией Продукции) со склада Покупателя (из места Доставки) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Покупателя.

Все расходы Покупателя по хранению частично исполненного (поставленных Партией Продукции) сверх срока, предусмотренного в абзаце 1 настоящего пункта, а также расходы Покупателя по подготовке частично исполненного (поставленных Партией Продукции) к отгрузке (в том числе расходы по демонтажу, складированию, перемещению и т.п.) подлежат возмещению Поставщиком.

6.9. В случае досрочного прекращения Договора Покупатель вправе привлечь для завершения поставок третье лицо (нового Поставщика) с момента прекращения Договора.

6.10. В случае досрочного прекращения Договора Покупатель вправе потребовать переуступки прав и/или перевода обязательств, в том числе и полной замены стороны (Поставщика на Покупателя) в договоре(ах), заключенном(ых) Поставщиком с субпоставщиками в рамках исполнения Договора, а Поставщик обязан переуступить права и/или перевести обязательства в соответствии с требованием Покупателя. Уступка прав требования и перевод обязательств осуществляется по номиналу, в соответствии с данными бухгалтерского учета Поставщика и субпоставщика. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, путем бездействия или совершения действий, препятствующих реализации положений настоящего пункта, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере определяемом как:

- а) размер прав (требований), о переводе которых заявлено Покупателем;
- б) Цена Договора, в случае требования Покупателя о полной замене стороны;
- с) 10% (десять процентов) от Цены Договора, если Покупателем заявлено требование об уступке не денежных прав требования, в том числе гарантийных обязательств.

7. Применимое право и разрешение споров

7.1. Отношения Сторон по Договору, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в том числе не урегулированные Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена и ответ направлен в срок, установленный для рассмотрения претензий в статье 7 Договора.

7.3. Споры, разногласия или требования, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение в арбитражный суд, определенный в статье 7 Договора.

8. Юридически значимые сообщения

8.1. Любые юридически значимые сообщения, в т.ч. заявления, уведомления, извещения, требования, с которыми закон или Договор связывают гражданско-правовые последствия для другой Стороны (далее по тексту – «Сообщения»), и иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны.

8.2. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены одним из способов: заказным письмом с уведомлением, ценным письмом с описью вложения, курьерской или авиа почтой, посредством электронной почты (в случаях, если направление Сообщений или отдельных видов Сообщений посредством электронной почты прямо предусмотрено Договором), или доставлены лично с получением под расписку «из рук в руки» соответствующими должностными лицами по адресам, указанным Сторонами в Договоре для направления корреспонденции, и влекут для Стороны-адресата гражданско-правовые последствия с момента доставки соответствующего Сообщения, если в Сообщении или условиями Договора не предусмотрена иная. Иные способы направления Сообщений могут быть предусмотрены Договором.

8.3. Сообщение, направленное заказным письмом, ценным письмом с описью вложения, авиапочтой, курьерской почтой, считается доставленным (полученным) Стороной-адресатом в день подписи уполномоченного представителя Стороны-адресата на почтовом уведомлении/квитанции или проставления почтовой или курьерской службой отметки, свидетельствующей о получении адресатом.

8.4. Сообщение, переданное «из рук в руки», считается доставленным (полученным) в день подписи уполномоченного представителя Стороны-адресата на копии оригинала Сообщения/в реестре документов, либо проставления штампа Стороны-адресата и подписи уполномоченного представителя данной Стороны на копии оригинала Сообщения/в реестре документов.

8.5. Сообщения, направленные с помощью электронной почты, когда такой способ направления прямо предусмотрен Договором, считаются доставленными (полученными), если Сторона-адресат уведомила Сторону-отправителя любым допустимым, в соответствии с Договором, способом о получении такого Сообщения (таким уведомлением является также уведомление системы о доставке Сообщения), если иное не предусмотрено Договором.

При отсутствии подтверждения получения посредством электронной почты Сообщения Стороной-адресатом, без ущерба для действительности таких Сообщений не позднее 3 (Трёх) дней после совершения такого отправления оригинал Сообщения на бумажном носителе должен быть направлен Стороной-отправителем в адрес Стороны-адресата одним из способов: заказным письмом с уведомлением, ценным письмом с описью вложения, авиапочтой, курьерской почтой, либо вручён «из рук в руки» представителем Стороны-отправителя представителю Стороны-адресата с письменным подтверждением получения оригинала Сообщения, если иное не предусмотрено Договором.

Любое Сообщение, направленное в рабочее время с помощью электронной почты, считается доставленным Стороне-адресату в день направления этого Сообщения по электронной почте, при условии подтверждения Стороной-адресатом получения такого Сообщения в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта или направления Стороне-адресату письменного оригинала соответствующего Сообщения в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта; если иное не предусмотрено Договором.

8.6. Если Сообщение доставлено Стороне-адресату после окончания рабочего дня либо в выходной, или праздничный день, такое Сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день.

8.7. Если Сообщение, направленное Стороной-отправителем по последнему известному ей адресу Стороны-адресата, вернулось, то такое Сообщение считается полученным Стороной-адресатом в день проставления почтовой или курьерской службой отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день её проставления определить невозможно – то день получения Стороной-отправителем возвращённого Сообщения.

8.8. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне-адресату по указанным в Договоре адресам, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона-адресат не ознакомилась с ним.

8.9. В случае изменения реквизитов, местонахождения, в т.ч. предусмотренного Договором адреса для направления юридически значимых сообщений, Сторона обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес

9. Прочие условия

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

9.1.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам. Форс-мажорными обстоятельствами в рамках Договора понимаются следующие объективно неконтролируемые явления: природные катаклизмы (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, снежные завалы, молнии, оползни и другие стихийные бедствия); техногенные катастрофы; эпидемии; война и военные действия, объявленные или не объявленные; восстание; революция; мятеж; ядерная реакция или излучение; крупномасштабные забастовки; массовые волнения и беспорядки; террористические акты. При этом пожар и затопление помещений могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы только при условии, что их возникновение связано с природными явлениями стихийного характера, а устранение невозможно по объективным, а не субъективным причинам. Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий Стороны обязательства.

9.1.3. Не относится к обстоятельствам непреодолимой силы понижение/повышение температур наружного воздуха в зимнее/летнее время соответственно, атмосферные осадки в виде снега/дождя; противоправные действия третьих лиц; блокировка расчетного счета по любым основаниям; финансово-экономический кризис, недофинансирование и/или иные финансовые затруднения; отсутствие на рынке товаров, необходимых для исполнения обязательства; забастовки, не связанные с крупномасштабными забастовками; нарушение обязательств контрагентами, установление государством ограничений по ввозу или вывозу отдельных видов товаров и Продукции («Эмбарго»).

9.1.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1.2. настоящих Общих условий, каждая Сторона должна без промедления, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

9.1.5. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п.9.1.4. настоящих Общих условий, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением.

9.1.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.1.7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.1.8. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Покупателем и/или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.

9.2. Антикоррупционная оговорка

9.2.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

9.2.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.2.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.2.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

9.2.7. ³Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, в том числе конечных, по форме, установленной Приложением к Договору, с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, в том числе конечных, и (или) исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Поставщика или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

³ Положения Общих Условий об обязательстве по предоставлению информации по бенефициарам, а также ответственности за ее не предоставление не применяются в договорах, заключаемых с физическими лицами и бюджетными учреждениями.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

9.2.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

9.2.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.2.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.2.11. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации согласно п. 9.2.7 настоящих Общих условий, фактического непредставления такой информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящей статье, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.

9.2.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставления какой-либо информации, указанной в форме) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 9.2.7. настоящих Общих Условий, дополненной отсутствующей информацией, с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.

9.3. Конфиденциальность

9.3.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении Конфиденциальной информации на условиях настоящей Статьи:

9.3.2 Под конфиденциальной информацией Стороны понимают документированную информацию, в отношении любой из Сторон, ее Аффилированных лиц⁴ и клиентов, их бизнеса, стратегии развития, организационной структуры и системы материально-технического обеспечения, информация, имеющая финансовый, экономический, маркетинговый, плановый, научно-технический, производственный характер, аналитические материалы, подборки сведений, исследования, документы по Договору, а также любая иная информация, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее Третьим лицам⁵, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц и имеющая статус конфиденциальной в соответствии с особыми в ней оговорками и помеченная Раскрывающей стороной⁶ грифом «Конфиденциально» и/или «Коммерческая тайна».

Не относится к Конфиденциальной информации:

- а) информация и/или материалы, которые, хотя и относятся к Договору, но на момент их раскрытия Сторонами являются (но не в результате каких-либо действий, связанных с неисполнением обязательств Сторонами по Договору) общедоступными;
- б) информация или материалы, относящиеся к Договору, в отношении которых Сторона может доказать, что они находились в распоряжении Стороны или в распоряжении Аффилированного лица Стороны на момент их раскрытия, и не были получены прямо или косвенно в соответствии с обязательством о сохранении конфиденциальности согласно условиям настоящей Статьи;
- в) информация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может составлять коммерческую тайну;
- г) информация, которая была самостоятельно разработана Принимающей стороной⁷ без доступа к Конфиденциальной информации и без использования Конфиденциальной информации;
- д) информация, которая на момент ее передачи Принимающей стороне не была обозначена Раскрывающей стороной как конфиденциальная в порядке, установленном настоящей Статьей.

⁴ любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует Сторону, находится под контролем Стороны либо находится со Стороной под общим контролем, а также любое физическое или юридическое лицо, которое может быть признано аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под «контролем» для целей настоящего пункта понимается возможность прямо или косвенно (в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо участия в органах управления, либо иным образом) определять решения, принимаемые контролируемым лицом.

⁵ юридические лица, не являющиеся Сторонами, их Аффилированными лицами, физические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Сторонам либо не состоящие со Сторонами и/или их Аффилированными лицами в трудовых отношениях, а также любые иные лица, не являющиеся Представителями и Исполнителями в соответствии с условиями настоящей Статьи.

⁶ Сторона по Договору, являющаяся собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая Конфиденциальную информацию Принимающей стороне для использования в соответствии с целями Договора.

⁷ Сторона по Договору, получающая Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Статьей.

9.3.3 Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной Принимающей стороне путем передачи Конфиденциальной информации, помеченной Раскрывающей стороной грифом «Конфиденциально» и/или «Коммерческая тайна», на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным, согласованным Сторонами, способом передачи информации, позволяющим обеспечить конфиденциальность передаваемой информации и возможность идентификации отправителя Конфиденциальной информации, а также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной и факт получения такой информации Принимающей стороной.

9.3.4 Передача Конфиденциальной информации должна сопровождаться:

- в случае передачи Конфиденциальной информации на бумажных или электронных носителях - оформлением Сторонами актов приема-передачи документов или электронных носителей информации;
- в случае передачи Конфиденциальной информации по электронным видам связи - получением Раскрывающей стороной по электронным видам связи, использованным для передачи информации, сообщения о получении Конфиденциальной информации Принимающей стороной;
- в случае передачи Конфиденциальной информации в устной форме, конфиденциальная информация подлежит обязательному документированию в течение 5 (пяти) дней Раскрывающей стороной, с обязательным последующим представлением Принимающей стороне по акту приема-передачи копии составленного документа с соответствующим грифом или ограничительной пометкой.

9.3.5 Принимающая сторона вправе передавать Конфиденциальную информацию своим Аффилированным лицам, Представителям, которым такая информация необходима для работы в целях исполнения Договора.

9.3.6 Без ущерба для положений настоящей Статьи, Стороны допускают разрешенное использование Документации и передачу ее Аффилированным лицам, Представителям⁸ и Исполнителям⁹ в той степени, в которой это необходимо в целях исполнения Договора и/или использования Документации.

9.3.7 При передаче Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязана указать Аффилированным лицам, Представителям и Исполнителям на конфиденциальный характер такой информации и обязанность обеспечить, в том числе, путем заключения соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации, соответствующий режим защиты информации от несанкционированного доступа со стороны Третьих лиц, предполагающий ограниченный круг лиц, допущенных к работе с Конфиденциальной информацией, разрешение на копирование документов, содержащих Конфиденциальную информацию, в количестве необходимом для выполнения своих служебных обязанностей, и уничтожение сделанных копий при отпадении такой необходимости, ограничение копирования Конфиденциальной информации, представленной в электронном виде.

9.3.8 Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих Аффилированных лиц, Представителей и Исполнителей, получивших доступ к Конфиденциальной информации, повлекшие Разглашение Конфиденциальной информации¹⁰.

9.3.9 Принимающая сторона принимает на себя следующие обязательства:

- обеспечить хранение Конфиденциальной информации, исключающее доступ к данной информации Третьих лиц с той же степенью тщательности, которую она проявляет по отношению к собственной Конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или опубликования;
- принимать все предусмотренные законодательством меры для установления в отношении Конфиденциальной информации режима коммерческой тайны, а также, по возможности, средства и методы технической защиты Конфиденциальной информации.

9.3.10 Принимающая сторона не вправе без письменного разрешения Раскрывающей стороны разглашать или иным образом раскрывать Конфиденциальную информацию Третьим лицам.

9.3.11 Принимающая сторона обязана сообщить Раскрывающей стороне о допущенном либо ставшем ей известном факте Разглашения Конфиденциальной информации или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации Третьими лицами в течение того дня, когда Принимающей стороной была получена указанная информация, либо в исключительном случае - на следующий после получения указанной информации день.

9.3.12 Принимающая сторона обязана сообщать по письменному запросу Раскрывающей стороне о мерах, принимаемых для защиты конфиденциальности переданной информации.

9.3.13 Принимающая сторона обязуется не передавать конфиденциальную информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Internet без принятия соответствующих мер информационной защиты, удовлетворяющих обе Стороны.

⁸ члены органов юридического лица – какой-либо из Сторон (Совета директоров/Наблюдательного совета, исполнительных органов, органов контроля), акционеры (участники), собственники имущества какой-либо из Сторон, должностные лица и работники (состоящие в трудовых отношениях с какой-либо из Сторон), а также лица, действующие от имени Сторон на основании доверенности

⁹ любые лица как юридические, так и физические, не являющиеся Стороной Договора, но состоящие со Стороной Договора в договорных отношениях, в том числе агенты, консультанты, Субпоставщики, Соисполнители, Проектировщики, Подрядчики для целей исполнения Договора.

¹⁰ несанкционированные Раскрывающей стороной действия Принимающей стороны, в результате которых Третьи лица получают возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие Принимающей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны Третьих лиц.

9.3.14 Принимающая сторона обязана предоставить Раскрывающей стороне при подписании Договора доверенности (или список, заверенный руководителем Принимающей стороны) сотрудников, уполномоченных принимать передаваемую в рамках Договора конфиденциальную информацию и подписывать акты приема-передачи.

9.3.15 Не является Разглашением Конфиденциальной информации раскрытие любой из Сторон Конфиденциальной информации, которая:

- законно являлась или стала известна или доступна Принимающей стороне до ее получения от Раскрывающей стороны;
- без каких-либо ограничений доведена Раскрывающей стороной до сведения Третьего лица, а также является или стала известной Третьим лицам в результате иных правомерных или противоправных деяний (действий, бездействия) Раскрывающей стороны;
- независимо подготовлена Принимающей стороной без какого-либо обращения к Конфиденциальной информации;
- разрешена к раскрытию письменным разрешением Раскрывающей Стороны;
- является общедоступной по состоянию на дату подписания Договора или стала общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящей Статьи.

9.3.16 Если Принимающая сторона будет обязана в силу закона раскрыть какую-либо Конфиденциальную информацию, то Принимающая сторона обязана предварительно до раскрытия Конфиденциальной информации уведомить Раскрывающую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках раскрытия Конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного уведомления – незамедлительно после раскрытия при условии, что направление такого уведомления не нарушает законодательства и/или нормативных актов, регулирующих действия Сторон и/или лица, запрашивающего данную информацию. Принимающая сторона обязуется обеспечить раскрытие только той части Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

9.3.17 Принимающая сторона по письменному требованию Раскрывающей стороны обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Раскрывающей стороны возвратить ей или уничтожить все документы и их копии, а также иные носители и их копии, содержащие Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда уничтожение документов (копий), содержащих Конфиденциальную информацию, не может быть произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами, регулирующими деятельность Сторон.

9.3.18 В случае ликвидации Принимающей стороны до момента завершения ее ликвидации Принимающая сторона обязана возвратить Раскрывающей стороне все документы, полученные ей по Договору и содержащие Конфиденциальную информацию.

9.3.19 В случае реорганизации Принимающей стороны, все правопреемники этой Принимающей стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящей Статьей.

9.3.20 При проведении расследования фактов разглашения конфиденциальной информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Раскрывающая сторона, вправе направлять к Принимающей стороне уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Пострадавшая сторона проводит расследование за свой счет, и в случае обнаружения доказательств вины другой стороны, требует возмещения, как понесенных убытков, так и расходов по привлечению специалистов; Виновная сторона обязуется компенсировать понесенные пострадавшей стороной убытки и расходы по привлечению специалистов в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления соответствующего требования.

9.3.21 Раскрывающая сторона имеет право:

- устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности для переданной информации;
- разрешать или запрещать доступ к конфиденциальной информации, определять порядок и условия доступа к этой информации третьих лиц;
- защищать в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами конфиденциальной информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав Раскрывающей стороны;
- проводить проверки соблюдения Принимающей стороной обязательств по защите конфиденциальной информации, а также проводить расследования фактов разглашения конфиденциальной информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения. При этом Раскрывающая сторона вправе привлекать специалистов в области защиты информации, а также независимых экспертов.

9.3.22 Каждая Сторона настоящим признает, что несанкционированное раскрытие или использование Конфиденциальной информации Принимающей стороной может нанести существенный ущерб Раскрывающей стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Раскрывающей стороны, а также честь и достоинство Представителей Раскрывающей стороны).

9.3.23 Принимающая сторона несет ответственность за невыполнение (как умышленное, так и по неосторожности) или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Статье и обязуется в случае нарушения положений настоящей Статьи по требованию Раскрывающей стороны уплатить неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, если иной размер не установлен в Договоре.

9.3.24 Помимо уплаты неустойки Принимающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне причиненные убытки в полном объеме (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также осуществить все необходимые действия по восстановлению нарушенных прав Раскрывающей стороны, ее Представителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер выплаченной неустойки зачитывается в счет возмещения убытков.

9.3.25 Положение о конфиденциальности действует в течение 3 (трех) лет с момента заключения Договора.

9.3.26 До истечения срока предупреждения Стороны обязаны вернуть друг другу полученную Конфиденциальную информацию либо с письменного разрешения Стороны, раскрывшей Конфиденциальную информацию, уничтожить все документы и их копии, либо иные носители Конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда уничтожение документов (копий), содержащих Конфиденциальную информацию, не может быть произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами, регулирующими деятельность Сторон. По истечении срока предупреждения положения настоящей Статьи прекращают свое действие.

9.3.27 В случае расторжения Договора по любому основанию обязательства Сторон по неразглашению Конфиденциальной информации сохраняются в течение 3 (трех) лет со дня расторжения Договора, если иное не будет согласовано Сторонами при расторжении Договора.

9.4. Требования к промышленной безопасности и охране труда

9.4.1. Покупатель выполняет требования нормативно-правовых актов по вопросам промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (далее – «ПБ и ОТ») и требует от Поставщика и привлекаемых им третьих лиц следовать данной политике, насколько это применимо к Поставщику в рамках Договора.

9.4.2. Поставщик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ. Поставщик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ на территории Объекта Покупателя, насколько это относится к Поставщику в рамках исполнения обязательств по Договору.

9.4.3. Требования Покупателя в области ПБ и ОТ изложены в настоящем пункте 9.4., а также в нормативно-правовых актах Российской Федерации.

9.4.4. Ответственность за третьих лиц, привлеченных Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, возлагается на Поставщика.

9.4.5. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик обязуется:

- ✓ Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

- ✓ Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

- ✓ Соблюдать требования внутренних нормативных документов Покупателя;

- ✓ В течение 30 минут с момента обнаружения представлять Покупателю о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях в соответствии с требованиями локальных документов в сфере оперативного информирования о нарушениях в работе и происшествиях ПАО «Т Плюс»;

- ✓ Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Покупателя. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Покупателя, комиссией с обязательным участием представителей Покупателя, Поставщика и привлекаемых Поставщиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

- ✓ В случае привлечения субподрядных организаций, Поставщик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Покупателя замечаний по тексту обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

9.4.6. Поставщик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных

объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Покупатель был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Поставщика, последний обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

9.4.7. При наличии вины Поставщика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Покупателя, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Покупателю причиненные убытки.

9.4.8. Покупатель не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Поставщика или третьего лица, привлеченного Поставщиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.

9.4.9. Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком и третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Покупателя, Поставщика /третьих лиц, привлекаемых Поставщиком. В случае отказа Поставщика/третьих лиц, привлекаемых Поставщиком, от подписания такого акта, он оформляется Покупателем в одностороннем порядке.

В случае, если Поставщик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Покупателя по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включать в себя мероприятия по приведению деятельности Поставщика в соответствие требованиям Покупателя. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Покупателя и утверждён уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.

9.4.10. В случае выявления Покупателем, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Поставщиком (третьим лицом) требований ПБ и ОТ, Покупатель и Поставщик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неустранение указанных нарушений в согласованные Сторонами сроки является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Покупателем Договора без обязательств Покупателя по возмещению убытков Поставщика, связанных с таким расторжением.

9.4.11. **Соблюдение требований законодательства**

В случае, если при исполнении Договора Представители или иной персонал Поставщика находится на территории Покупателя (в т.ч. Объектах Покупателя), Поставщик обязуется обеспечить выполнение и соблюдение ими всех применимых требований законодательства Российской Федерации, утвержденных практических руководств и существующих норм и правил в области ПБ и ОТ и охраны окружающей среды.

9.4.12. **Средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ)**

9.4.12.1. Весь персонал Поставщика и третьих лиц должен быть, обеспечен сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты и использовать их во время нахождения на территории Покупателя:

9.4.12.2. Среди них, применительно к конкретной профессии:

- Средства защиты тела;
- Средства защиты рук, ног;
- Средства защиты головы;
- Средства защиты органов зрения;
- Средства защиты органов слуха.
- Средства защиты органов дыхания
- Средства защиты при работе на высоте

9.4.12.3. При исполнении обязательств по Договору, связанных с выполнением отдельных видов работ повышенной опасности, или выполнении функций подручного при производстве таких работ, персонал должен быть обеспечен дополнительно соответствующими средствами защиты, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков.

9.4.13. **Транспорт Поставщика**

9.4.13.1. Все транспортные средства Поставщика, используемые при исполнении обязательств по Договору, должны быть оборудованы следующим:

- Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
- Аптечка первой помощи;
- Огнетушитель;
- Передние и задние зимние шины (где применимо) в течение зимнего периода.

9.4.13.2. Поставщик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;
- Проведение регулярных ТО транспортных средств.

9.4.13.3. При исполнении обязательств по Договору Поставщик обеспечивает соблюдение требований безопасности дорожного движения и охраны труда, установленных межотраслевыми правилами по охране труда и Покупателем.

9.4.14. **Исполнение обязательств по Договору, связанных с выполнением работ повышенной**

опасности

9.4.14.1. Приостановка работ (в том числе и изъятие наряда-допуска) может производиться в случаях, представляющих угрозу для жизни, здоровья работников Поставщика, Покупателя, третьих лиц и разрушения (аварии), отключения (отказа в работе) оборудования Покупателя.

9.4.14.2. Поставщик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
- Ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;
- Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы;
- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Работы с грузоподъемными механизмами;
- Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
- Проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах;

9.4.14.3. Поставщик должен использовать систему нарядов-допусков для выполнения работ повышенной опасности.

9.4.15. Обучение и аттестация персонала Поставщика

9.4.15.1. Поставщиком должно быть организовано обучение и аттестация работников по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых документов применительно к осуществляемой Поставщиком деятельности.

9.4.15.2. Поставщик обязан гарантировать, что персонал, исполняющий обязательства по Договору, обладает необходимой компетентностью, в том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)

9.4.15.3. Удостоверения установленной вышеуказанными документами формы должны представляться Покупателю до заключения Договора. При необходимости, перед производством работ на опасных промышленных объектах по требованию Покупателя должны представляться копии протоколов аттестации специалистов и проверки знаний рабочих.

9.4.15.4. Прежде чем приступить к исполнению обязательств по Договору на территории Покупателя (на Объекте) персонал Поставщика должен выполнить следующие мероприятия:

9.4.15.5. Пройти вводный инструктаж по ПБ и ОТ, проводимый представителями Покупателя для работников сторонних организаций в соответствии с установленными Покупателем правилами.

9.4.15.6. Пройти вводный инструктаж по ППБ, ОТ и Э, проводимый представителем Поставщика, предусмотренный требованиями законодательства.

9.4.15.7. Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

9.4.15.8. Покупатель вправе возражать против использования Поставщиком и требовать от него отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Покупателя, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к исполнению настоящего Договора только по письменному разрешению Покупателя.

9.4.16. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома

9.4.16.1. Поставщик обязан:

- Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Поставщика (а в случае привлечения третьих лиц - и работников третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора на территории Объекта), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским освидетельствованием.
- Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта (далее - «Разрешенные вещества»).

9.4.16.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Покупатель имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, а работник(и) Поставщика не допускается на рабочее место.

9.4.16.3. Фиксация факта появления работника на территории Объекта в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных

веществ, для целей Договора и отношений между Покупателем и Поставщиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;
 - актами, составленными работниками Покупателя и/или Поставщика (третьего лица);
 - письменными объяснениями работников Покупателя и/или Поставщика (третьих лиц),
 - другими способами.
- Покупатель имеет право в любое время проверять исполнение Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом. В случае возникновения у Покупателя подозрения о наличии на Объектах работников Поставщика (третьих лиц) в состоянии опьянения, Поставщик обязан по требованию Покупателя незамедлительно отстранить от работы этих работников и направить их на медицинское освидетельствование в специализированное медицинское учреждение для установления факта нахождения его в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или отсутствия такового.

9.4.17. Текущие проверки

9.4.17.1. В ходе исполнения Договора Поставщиком организовываются и проводятся периодические проверки соответствия деятельности Поставщика и третьих лиц требованиям безопасности. В ходе исполнения Договора требуется проведение следующих видов проверок: внутренних и внешних.

9.4.17.2. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри Поставщика силами собственных специалистов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Поставщик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт), копия которого направляется Покупателю.

9.4.17.3. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Покупателя со следующей периодичностью:

а) Ответственные дежурные по ОТ - единолично, ежедневно, выборочно в ходе осуществления контроля за соблюдением требований безопасности по рабочим местам на территории Объекта, за исключением территории, выделенной для производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по акту-допуску.

б) Руководители структурных подразделений филиала Покупателя совместно с представителями Поставщика (третьих лиц) - 1 раз в неделю при проведении работы в рамках подготовки к ежемесячному Дню ОТ.

с) Руководители филиала и структурных подразделений, специалисты по ПБ и ОТ Покупателя совместно с руководителями участка Поставщика и третьего лица- 1 раз в месяц при проведении Дня ОТ.

д) Периодичность проверок Поставщика, оказывающего услуги за пределами территории филиала (например, на ремонте трубопроводов тепловых сетей) или на труднодоступных объектах, определяется Покупателем.

9.4.17.4. В проверках принимают участие: специалисты по ПБ и ОТ филиала, представитель участка предприятия, где оказываются услуги.

9.4.17.5. При проверке работ, выполняемых в рамках исполнения обязательств по Договору осуществляемого на территории, выделенной по акту- допуску, или при проведении таких работ по общим нарядам представители Поставщика должны присутствовать в качестве сопровождающих.

9.4.17.6. В ходе проведения проверки должно быть проверено: реализация требований договора, «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение законодательных и нормативных требований по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется Акт по установленной форме. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Поставщика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у руководителя участка, где проводятся работы.

9.4.17.7. В ходе оказания услуг Поставщиком организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Поставщиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ, но не реже одного раза в месяц при проведении совещаний по результатам Дней ОТ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц Поставщика и филиала Покупателя.

9.4.18. Требования к отчётности

9.4.18.1. Поставщик представляет ежемесячный отчет по установленным формам о результатах работы Поставщика и третьих лиц в области ПБ и ОТ за предыдущий отчетный период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все несчастные случаи (если таковые произошли);
- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Поставщик оказывал услуги Покупателю;
- все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия на работников, и окружающую среду, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено уполномоченным компетентным государственным органам;
- любые другие события, о которых необходимо сообщать уполномоченным компетентным государственным органам;

- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Поставщика на месте проведения работ, общее число работников Поставщика на месте проведения работ;
- сведения о поощрениях и взысканиях по промышленной безопасности и охране труда;
- сведения о потенциально опасных ситуациях, возникавших в процессе оказания услуг.

В дополнение к представлению отчёта, Поставщик обязан соблюдать требования Покупателя в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части Договора.

9.4.19. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

9.4.19.1. Все работники, направленные Поставщиком, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все работники, предложенные Поставщиком, должны, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям, проходить периодический медицинский осмотр. Поставщик обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие о проведении медицинских осмотров работников Покупателю по запросу.

9.4.20. Состояние мест оказания услуг

9.4.20.1. Поставщик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Поставщиком для оказания услуг, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.

9.4.20.2. По завершении исполнения обязательств по Договору на территории Покупателя Поставщик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте, сдает Покупателю рабочее место.

9.4.21. Требования к оборудованию

9.4.21.1. В целях обеспечения эффективности и безопасности оказания услуг, а также исключения простоев, Поставщиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

9.4.21.2. Использование Поставщиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства.

9.4.21.3. Все оборудование, используемое Поставщиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

9.4.21.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

9.4.21.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Поставщик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

9.4.21.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Покупателя о происшедшем. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

9.4.21.7. Любые работы на оборудовании Поставщика, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Покупателем и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ПБ и ОТ.

9.4.21.8. Размещение оборудования Поставщика на территории Покупателя заранее согласовывается с представителем Покупателя.

9.4.21.9. Работники Поставщика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверение на право выполнения работ.

9.4.21.10. Поставщик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и договором.

9.4.22. Охрана окружающей среды

9.4.22.1. Поставщик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе исполнении обязательств по Договору на территории Покупателя. Обязанности Поставщика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Поставщика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и соседней недвижимости.

9.4.22.2. В случае нарушения Поставщиком положений п.9.4.17.1. Покупатель вправе уведомить о таком нарушении Поставщика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Покупателя образом. В противном случае

Покупатель может приостановить оказание услуг до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Покупателя образом, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Поставщика, вызванных таким расторжением.

9.4.22.3. Поставщик несет ответственность за уборку с объектов Покупателя всех производственных отходов, в том числе:

- пустых контейнеров;
- твердых и жидких промышленных и бытовых отходов.

Поставщик запрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо товары или продукцию, как на объектах Покупателя, так и за их пределами.

Любые опасные работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего наряда-допуска.

9.4.22.4. При исполнении Договора Поставщик при любых обстоятельствах обязан:

- выполнять и соблюдать требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
- принимать меры к сокращению количества отходов;
- нести ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Покупателя.

9.4.23. Поставщик настоящим предоставляет следующие заверения об обстоятельствах, что:

Поставщик является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом зарегистрирован и обладает полной правоспособностью, осуществляет деятельность в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации;

a) Поставщик вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не возложены органами управления Поставщика на полномочия Поставщика по заключению и исполнению Договора;

b) органы/представители Поставщика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

c) Поставщик выполнил все необходимые процедуры и согласования, включая, но не ограничиваясь, получение всех необходимых разрешений, одобрений, решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников, государственных органов и третьих лиц и проч., относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий;

d) если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Поставщика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Поставщика, Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Поставщика, Поставщик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешений и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения Покупателю. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Поставщик;

e) заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо обязательства Поставщика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;

f) В отношении Поставщика уполномоченными органами не принято решений о его реорганизации или ликвидации и/или Поставщик не находится в процедуре реорганизации или ликвидации;

g) Поставщик обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками, членством в саморегулируемой организации в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по Договору;

h) Поставщик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, положительной деловой репутацией, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области изготовления, поставок и ввода в эксплуатацию Оборудования;

i) Поставщик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает, что Поставщик отвечает любому из следующих требований: 1) чистые активы составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении него не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) не отвечает признакам несостоятельности (банкротства), установленным законодательством Российской Федерации; 6) в отношении Поставщика не подано заявление о признании Поставщика банкротом, у Поставщика нет намерения подать заявление о признании его банкротом и Поставщик не располагает сведениями о намерении кредитора подать в отношении него заявление о признании Поставщика банкротом;

ж) отсутствуют какие-либо обстоятельства, события, ограничения, в т.ч. вытекающие из требований к таможенным и экспортно-импортным операциям, препятствующие исполнению Поставщиком обязательств по Договору;

к) Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; все операции Поставщика по поставке Продукции (Товара), Оборудования, МТР и иные полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика; Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Договора; Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные, акты приема-передачи т.д.).

9.4.23.1. Стороны, в смысле статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящей Статье заверения об обстоятельствах:

а) являются точными и достоверными по сведениям Стороны, предоставляющей соответствующие заявления и гарантии; и

б) составляют сведения, на которые полагается Покупатель при заключении Договора; и

с) имеют существенное значение для Покупателя.

9.4.23.2. Если в период действия Договора изменятся обстоятельства, что повлечет несоответствие заверений об обстоятельствах, Поставщик обязуется уведомить Покупателя о таких изменениях в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. В случае не уведомления Покупателя об изменении обстоятельств, повлекших несоответствие заверений об обстоятельствах, данных в настоящей статье Общих условий (равно как нарушение срока уведомления более чем на 3 (три) дня), Поставщик несет ответственность и обязан уплатить Покупателю штраф в размере 3 % (три процента) от Договорной цены за каждый случай нарушения, если иной размер ответственности не установлен в Договоре. Изменение в период действия Договора обстоятельств, повлекших несоответствие заверений об обстоятельствах, указанных в настоящей Статье, влечет обязанность Поставщика по возмещению Покупателю потерь (ст.406.1 ГК РФ) в размере 5 % (пять процентов) от Договорной цены, кроме того, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора.

9.4.23.3. Если какие-либо указанные в настоящей Статье заверения об обстоятельствах являются неточными или недостоверными либо в случае умолчания Поставщиком об обстоятельствах, которые в силу характера Договора должны были быть доведены до Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору требовать от Поставщика возмещения убытков в полном размере включая упущенную выгоду либо уплаты штрафа в размере 5 % (пять процентов) от Договорной цены за каждый случай нарушения, если иной размер ответственности не установлен в Договоре, а Поставщик обязуется в зависимости от требования Покупателя оплатить указанный штраф или возместить Покупателю любые убытки, понесенные Покупателем в связи с тем, что Покупатель полагался на такие заявления об обстоятельствах, предоставленные Поставщиком. В случае недостоверности заверений, указанных в настоящей статье, Покупатель также вправе отказаться от исполнения Договора.

9.4.23.4. Признание недействительным или незаключенным Договора (или его части) не влечет недействительность положений настоящей Статьи, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение.

9.4.24. Ответственность

9.4.24.1. Если иное не предусмотрено в Договоре, за нарушение Поставщиком обязательств в области промышленной безопасности или охраны труда, предусмотренных настоящим пунктом 9.4., устанавливается следующая ответственность:

✓ Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, связанным с Поставщиком, что было установлено проведенным расследованием, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя единовременный штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый установленный случай.

✓ Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Поставщика по обстоятельствам, связанным с Поставщиком, что было установлено проведенным расследованием, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя единовременный штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай.

✓ В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место приостановок выполнения Работ, производимых Поставщиком с нарушениями требований ПБ и ОТ Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя единовременный штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.5. Истечение сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств.

9.6. Не реализация Покупателем прав, предоставленных Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации не является отказом Покупателя от таких прав, а Поставщик, ни при каких обстоятельствах, не освобождается от ответственности за его действия (бездействия),

которые могут привести к возникновению у Покупателя убытков, в том числе в случае, если Покупатель не воспользуется правами, предоставленными Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Если какое-либо положение Договора признано недействительным, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны добросовестно договориться о внесении соответствующих изменений в Договор, которые максимально точно отражали бы первоначальные коммерческие намерения Сторон.

9.8. Электронный документооборот.

9.8.1. Стороны пришли к соглашению о возможности направления и получения документов, связанных с исполнением Договора, а именно: счетов-фактур, актов выполненных работ/оказанных услуг, товарных накладных, актов сверок в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) в утвержденных форматах УПД и УКД согласно Приказу ФНС России от 24.03.2016г. № ММВ-7-15/155 @ и Приказу ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@.

9.8.2. При обмене электронными документами стороны обязуются указывать нижеописанные реквизиты для каждого XML документа:

В счет-фактуре и корректировочном счет-фактуре в секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора>;

В Акте приема-сдачи работ (услуг) и Торг12 в формате УПД в секции ИнфПолФХЖ1 - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора> или в секции СвПродПер.СвПер – строку с тегом ОснПер и значениями атрибутов НаимОсн="Договор" и НомОсн=<Номер договора>.

Если номер СЧФ отличается от номера ПУД, на основании которого он выписан, то в СЧФ указывается дополнительное поле – «номер ПУД». В секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф строки с тегом:

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="ПредДок" и Значен=<Номер ПУД>

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="ПредДокДата" и Значен=<Дата ПУД>

9.8.3. Датой выставления указанных в Договоре документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого документа.

9.8.4. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные УКЭП уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим пунктом Договора и Оператором ЭДО.